P U T U S A N

Nomor 857/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROY EBENNEZER**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 27 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl Wahid Hasyim No 133 Kel Sei Sikambing D Kec Medan Petisah Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Tita Rosmawati, SH, Cristoper P. Lumban Gaol, SH., M.Hum, Simon Sihombing, SH, Alfina Lubis, SH., Neny Widya Astuti SH., Nadia Lubis SH, Boy Kelvin Purba, SH Masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing Advok-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) cabang Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 857/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal Mei 2024, No Reg. Perkara: PDM- /Enz.2/Mdn/05/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROY EBENENEZER terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY EBENENEZER dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1069 (seribu enam puluh Sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik merek Oing Sham;
   - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA 1034 Warna putih No HP 0821 7103 6427, Imei 356036089810608;
  Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda otor Beat warna Hitam Nomor Plat kenderaan BK 2869 AGI Nomor Rangka JRFIE 1005343;
  Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan orangtua dari Terdakwa saat ini sedang dalam keadaan sakit bahkan terdakwa telah mengakui segala perbuatannya serta berjani tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa ROY EBENNEZER pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Methamfetamine (dikenal dengan Shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 1000 (seribu) gram netto, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal terdakwa sudah berkenalan dengan AGAM (dalam lidik) dan sering bertemu dan nongkrong di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dan terdakwa sering curat dengan Agam mengenai keuangnya kepada Agam lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agam memberikan solusi kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 terdakwa kembali bertemu dengan Agam di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan dan Agam menyampaikan kepada terdakwa “kau mau duit, kau antar ya barang (sabu) ini, nanti ku kabari lagi”, lalu terdakwa langsung tertarik dan kemudian mengiyakan kegiatan kepada Agam
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 terdakwa kembali bertemu dengan Agam di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan lalu AGAM mengatakan kepada terdakwa bahwa yang akan diantar atau diberikan kepada pembeli adalah 1 (satu) kilogram dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwapun terigur dengan kata- kata Agam.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa kembali lagi bertemu dengan AGAM di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan dan AGAM memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram
- Setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram dari Agam lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram kedalam jok sepeda motor terdakwa tepatnya Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan
- Setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Agam kemudian berpisah dari parkiran sepeda motor di Café MJ sebelum berpisah Agam mengatakan kepada terdakwa nanti akan dihubungi titik pertemuan dengan calon pembeli di Jl Dr Mansyur Kel. Selayang I Kec

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Selayang Kota Medan (di area Kolam Renang Selayang Medan.

- Kemudian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib sampai di Jalan Dr Mansyur Kel. Selayang I Kec Medan Selayang Kota Medan tepatnya di area Kolam Renang Selayang Medan kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil menunngu calon pembeli terdakwa berdiri disamping sepeda motor terdakwa selanjutnya tidak berapa lama datang saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut yang berdasarkan informasi yang diberikan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada di Jalan Dr Mansyur Kel. Selayang I Kec Medan Selayang Kota Medan tepatnya di area Kolam Renang Selayang Medan tepatnya di parkiran sepeda motor lalu saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut pun menedekati terdakwa dengan mengatakan “mana barang (Sabu) kita”, sesuain dengan arahan AGAM, terdakwa menjawab kepada saksi bahwa narkotikanya ada di sepeda motor tersebut dan terdakwapun mengatakan kepada saksi (calon pembeli) mana uangnya”. Namun dengan sigab saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi langsung membuka jok kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram
- Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut.
- Dari terdakwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN.
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih.
  - 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA 1034 Warna Putih No Hp 082171036427, Imei 356036089810608.
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 2869 AGI Nomor Rangka JRF1E 1005343
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.609/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang diperiksa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa ROY EBENNEZER adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa ROY EBENNEZER pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan Tanpa hak atau melawan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Methamfetamine (dikenal dengan Shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat netto 1000 (seribu) gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa sudah berkenalan dengan AGAM (dalam lidik) dan sering bertemu dan nongkrong di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dan terdakwa sering curat dengan Agam mengenai keuangnya kepada Agam lalu Agam memberikan solusi kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 terdakwa kembali bertemu dengan Agam di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan dan Agam menyampaikan kepada terdakwa “kau mau duit, kau antar ya barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sabu) ini, nanti ku kabari lagi", lalu terdakwa langsung tertarik dan kemudian mengiyakan kegiatan kepada Agam

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 terdakwa kembali bertemu dengan Agam di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan lalu AGAM mengatakan kepada terdakwa bahwa yang akan diantar atau diberikan kepada pembeli adalah 1 (satu) kilogram dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terdakwapun terigur dengan kata- kata Agam.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa kembali lagi bertemu dengan AGAM di Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan dan AGAM memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram
- Setelah terdakwa memiliki, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram dari Agam lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram kedalam jok sepeda motor terdakwa tepatnya Café MJ Jl. Pembangunan No.109-111, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan
- Setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Agam kemudian berpisah dari parkiran sepeda motor di Café MJ sebelum berpisah Agam mengatakan kepada terdakwa nanti akan dihubungi titik pertemuan dengan calon pembeli di Jl Dr Mansyur Kel. Selayang I Kec Medan Selayang Kota Medan (di area Kolam Renang Selayang Medan.
- Kemudian tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib sampai di Jalan Dr Mansyur Kel. Selayang I Kec Medan Selayang Kota Medan tepatnya di area Kolam Renang Selayang Medan kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motornya sambil menunngu calon pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berdiri disamping sepeda motor terdakwa selanjutnya tidak berapa lama datang saksi bersama
dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut yang berdasarkan informasi yang diberikan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada di Jalan Dr Mansyur Kel. Selayang I Kec Medan Selayang Kota Medan tepatnya di area Kolam Renang Selayang Medan tepatnya di parkiran sepeda motor lalu saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut pun menedekati terdakwa dengan mengatakan "mana barang (Sabu) kita", sesuai dengan arahan AGAM, terdakwa menjawab kepada saksi bahwa narkotikanya ada di sepeda motor tersebut dan terdakwapun mengatakan kepada saksi (calon pembeli) mana uangnya". Namun dengan sigab saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi langsung membuka jok kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang isinya berisi 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram

- Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut.
- Dari terdakwa petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu total berat keseluruhan berat brutto 1069 (seribu enam puluh sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik merek QING SHAN.
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih.
  - 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA 1034 Warna Putih No Hp 082171036427, Imei 356036089810608.
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 2869 AGI Nomor Rangka JRF1E 1005343
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.609/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa ROY EBENNEZER adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum telah diminta tanggapannya yang dalam tanggapannya baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Marungkil Siregar

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan terhadap terdakwa karena diduga ada menyalahgunaka narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Dr Mansyur Kelurahan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di belakang Kolam renang Selayang telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan Tim menangkap terdakwa saksi dan Tim ada menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Qing Shan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA 1034 warna Putih dengan nomor HP 0821 7103 6427, Imei 3560 3608 9810 608 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam nomor plat kenderaan BK 2869 AGI nomor rangka JRF1E 1005343;

- Bahwa sebelum saksi dan Tim melakukan penangkapan pada Terdakwa terlebih dahulu Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi yang menginformasikan ada seseorang bisa menyediakan narkotika kemudian dari informasi tersebut pimpinan Polda Sumatera Utara mengeluarkan surat perintah kepada saksi dan Tim untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa atas surat perintah pimpinan polda sumatera utara kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan yang dari penyelidikan akhirnya didapatin Nama Agam serta nomor telpon lalu saksi dan tim berpura-pura menelpon Agama memalui handphone ingin memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah berkomunikasi melalui handphone kemudian saksi dan Tim bertemu dengan orang yang bernama Agam yang dalam pertemuan saksi menyampaikan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan saksi dan Agam untuk membeli shabu kemudian Agam meminta transaksi jual beli narkotika shabu dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Dr Mansyur Kelurahan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan serta memberikan nomor telpon seseorang;
- Bahwa saksi dan Tim akhirnya menghubungi nomor telpon yang diberikan Agam dimana setelah tersambung dan berkomunikasi saksi dan Tim melihat sekitar lokasi kolam renang akhirnya berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi menanyakan keberadaan Agam yang dari keterangan Terdakwa menyampaikan dirinya hanya disuruh oleh Agam untuk menyerahkan paket shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Rikardo Sinaga

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait adanya penangkapan terhadap terdakwa karena diduga ada menyalahgunaka narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Dr Mansyur Kelurahan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di belakang Kolam renang Selayang telah melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan Tim menangkap terdakwa saksi dan Tim ada menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek Qing Shan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA 1034 warna Putih dengan nomor HP 0821 7103 6427, Imei 3560 3608 9810 608 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam nomor plat kenderaan BK 2869 AGI nomor rangka JRF1E 1005343;
- Bahwa sebelum saksi dan Tim melakukan penangkapan pada Terdakwa terlebih dahulu Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi yang menginformasikan ada seseorang bisa menyediakan narkotika kemudian dari informasi tersebut pimpinan Polda Sumatera Utara mengeluarkan surat perintah kepada saksi dan Tim untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa atas surat perintah pimpinan polda sumatera utara kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan yang dari penyelidikan akhirnya didapatin Nama Agam serta nomor telpon lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi dan tim berpura-pura menelpon Agama memalui handphone ingin memesan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah berkomunikasi melalui handphone kemudian saksi dan Tim bertemu dengan orang yang bernama Agam yang dalam pertemuan saksi menyampaikan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan saksi dan Agam untuk membeli shabu kemudian Agam meminta transaksi jual beli narkotika shabu dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Dr Mansyur Kelurahan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan serta memberikan nomor telpon seseorang;
- Bahwa saksi dan Tim akhirnya menghubungi nomor telpon yang diberikan Agam dimana setelah tersambung dan berkomunikasi saksi dan Tim melihat sekitar lokasi kolam renang akhirnya berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi menanyakan keberadaan Agam yang dari keterangan Terdakwa menyampaikan dirinya hanya disuruh oleh Agam untuk menyerahkan paket shabu;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1069 (seribu enam puluh Sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram, 1 (satu) bungkus plastik merek Oing Sham, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA 1034 Warna putih No HP 0821 7103 6427, Imei 356036089810608 dan 1 (satu) unit sepeda otor Beat warna Hitam Nomor Plat kenderaan BK 2869 AGI Nomor Rangka JRFIE 1005343;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada ditangkap anggota Polisi pada Satuan narkotika Polda Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Dr Mansyur Kelurahan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Areal Kolam Renang Selayang terdakwa ada ditangkap Anggota Polisi Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Polisi dari Polda Sumatera Utara Medan karena ada membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi dari Polda Sumatera Utara ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek Qing Shan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA 1034 warna Putih dengan nomor HP 0821 7103 6427, Imei 3560 3608 9810 608 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam nomor plat kenderaan BK 2869 AGI nomor rangka JRF1E 1005343;
- Bahwa Agam ada memerintah terdakwa untuk membawa paket ke Jalan Dr Mansyur tepatnya di Areal Kolam Renang Selayang serta menyerahkan paket dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket yang diberikan Agam adalah paket Shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan Agam akan diberikan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah apabila telah selesai mengantarkan paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia/mau mengantarkan shabu kepada seseorang yang tidak dikenal karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orangtua terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang dapat menyediakan shabu untuk dijual;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Pimpinan Polda Sumatera Utara memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Tim mendapatkan informasi nama seseorang yakni Agam dan Nomor telpon yang bisa menyediakan narkotika;
- Bahwa setelah Tim dari Polda Sumatera Utara menemukan nama serta nomor telpon kemudian Tim menghubungi Agam melalui handphone dengan mengatakan mau membeli shabu;
- Bahwa setelah dilakukan komunikasi melalui handphone kemudian Tim dari Polda Sumatera Utara bertemu dengan Agam di Jalan Dr Mansyur Kelurahan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa saat pertemuan Tim dari Polda Sumatera Utara dengan Agam, Tim mengatakan akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Bahwa setelah Agam mendengar dan mengetahui kalaui Tim dari Polda Sumatera Utara yang menyar akan membeli shabu sebanyak 1 (satu) kilogram kemudian Agam dan Tim dari Polda Sumatera utara menyepakati bahwasanya harga 1 (satu) kilogram shabu dibayar dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah;
- Bahwa setelah ada kesepakatan mengenai harga 1 (satu) kilogram shabu yang akan dijual kemudian Agam memberikan nomor telpon seseorang kepada Tim dari Polda Sumatera Utara sambil mengatakan transaksi dilaksanakan di Jalan Dr Mansyur Kecamatan medan Selayang Kota Medan tepatnya di Area kolam renang pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Tim dari Polda Sumatera Utara akhirnya pergi ke jalan Dr Mansyur Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya diareal kolam renang dan saat dilokasi lalu Tim menghubungi nomor telpon yang diberikan Agam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat menghubungi nomor telpon yang diberikan Agam lalu Tim dari Polda Sumatera Utara melihat sekitar kolam renang hingga akhirnya menemukan bahwa yang mengangkat telpon adalah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian Tim dari Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan yang dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik merek Qing Shan, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model TA 1034 warna Putih dengan nomor HP 0821 7103 6427, Imei 3560 3608 9810 608 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna hitam nomor plat kenderaan BK 2869 AGI nomor rangka JRF1E 1005343;
- Bahwa setelah ditangkap dan ditemukan barang bukti kemudian Tim dari Polda Sumatera Utara menanyakan keberadaan dari Agam yang oleh terdakwa dikatakan bahwasanya hanya disuruh untuk mengantarkan paket ke lokasi dan menyerahkan kepada seseorang;
- Bahwa terdakwa diperintah Agam untuk menyerahkan paket shabu dengan dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah);
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian Tim membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polda Sumatera Untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan Tim dari Polda Sumatera Utara Terdakwa mengakui mau mengantarkan paket shabu karena membutuhkan uang untuk pengobatan orangtua terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga sudah dapat dinyatakan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Alternatif maka majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan unsur-unsur Pasal yang terbukti dan terungkan dipersidangan yang dalam hal ini akan dipertimbangan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barangsiapa dimana di dalam undang – undang tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Roy Ebennezer sebagai terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Marungkil Siregar dan Ricardo Sinaga (masing-masing saksi adalah Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polda Sumatera Utara) telah menerangkan Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang bisa menyediakan narkotika untuk diperjual belikan kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diperoleh nomor telpon seseorang kemudian saksi menghubungi nomor telpon dimaksud dengan mengatakan ingin membeli narkotika lalu saksi bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Agam dimana saat bertemu saksi-saksi dengan Agam menyepakati mengenai harga dan tempat transaksi yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi-saksi dengan Agam mengenai harga dan tempat transaksi jual beli narkotika yang akan dilaksanakan, kemudian pada tanggal 26 Januari 2024 bertempat dijalan Dr Mansyur Kelurahan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Kolam Renang Selayang saksi menghubungi seseorang yang setelah berkomunikasi saksi melihat ternyata orang mengangkat telpon adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui yang mengangkat telpon adalah terdakwa kemudian saksi-saksi menangkat terdakwa sembari melakukan penggeldahan yang dari penggeledahan ditemukan barang bukti beru narkotika jenis shabu lalu setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti untuk dibawa ke Polda Sumatera untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polda Sumatera Utara terdakwa menerangkan dirinya hanya disuruh oleh Agam untuk mengantarkan barang Narkotika dan Agam menjanjikan kepada Terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena orangtua terdakwa sedang dalam keadaan saksi yang membutuhkan uang untuk proses pengobatan sehingga berdasarkan pertimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama telah dipertimbangan dan tenyata telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di jatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1069 (seribu enam puluh Sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram, 1 (satu) bungkus plastik merek Oing Sham, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA 1034 Warna putih No HP 0821 7103 6427, Imei 356036089810608 dan 1 (satu) unit sepeda otor Beat warna Hitam Nomor Plat kenderaan BK 2869 AGI Nomor Rangka JRFIE 1005343 keseluruhan barang bukti statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Ebennezer** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roy Ebennezer** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat brutto 1069 (seribu enam puluh Sembilan) gram berat netto 1000 (seribu) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik merek Oing Sham;
   - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih;
   - 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA 1034 Warna putih No HP 0821 7103 6427, Imei 356036089810608;

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda otor Beat warna Hitam Nomor Plat kenderaan BK 2869 AGI Nomor Rangka JRFIE 1005343;

     Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan PHILLIP SOEMPIET, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa 20 Agustus 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh INDRA ZAMAK ZAMACHSYARI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU,S.H, MH FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

PHILLIP M SOEMPIT, S.H.

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)